

Logica assicurativa VS logica assistenziale

Sicurezza sociale e forme di solidarietà · Sessione 03 · 5-13 marzo 2026

Questa lezione è il cuore del corso: ti spiega come funziona il sistema di sicurezza sociale svizzero dall'interno — chi paga, chi riceve, perché, e soprattutto chi viene lasciato indietro. Spoiler: i lavoratori indipendenti. E lo capirai molto bene, perché il prof usa come esempio un giardiniere.

La struttura del sistema: la piramide rovesciata

Immagina una piramide capovolta — il vertice è in basso. Il sistema svizzero di sicurezza sociale ha questa forma:

- **In cima (la base larga):** prestazioni generali di base — il sistema educativo, il sistema sanitario, il diritto del lavoro. Sono lì per tutti, finanziate dallo Stato tramite le imposte. Non devi dimostrare nulla per accedervi.
- **Nel mezzo:** le **assicurazioni sociali** — sono **11 leggi federali, di competenza esclusiva della Confederazione**. Sono lo strumento principale del sistema: **valgono oltre 100 miliardi di franchi su 150 totali**.
- **In fondo (il vertice):** le **prestazioni con accertamento dei mezzi** — devi dimostrare di averne bisogno. Di competenza cantonale (e in parte comunale).

I **tre livelli istituzionali** — Confederazione, cantoni, comuni — hanno ruoli ben distinti, seguendo il principio di **sussidiarietà**: **prima intervengono le assicurazioni sociali federali, poi il cantone interviene sussidiariamente se non bastano**.

Le 11 assicurazioni sociali: cosa sono e come funzionano

Le assicurazioni sociali sono **lo strumento centrale** del sistema. Ecco le 11 leggi federali:

Sigla	Nome
LAVS	Assicurazione vecchiaia e superstiti
LAI	Assicurazione invalidità
LPC	Prestazioni complementari AVS/AI
LPP	Previdenza professionale (cassa pensione)
LAMal	Assicurazione malattie
LAINF	Assicurazione contro gli infortuni
LAM	Assicurazione militare
LIPG	Indennità per perdita di guadagno
LADI	Assicurazione contro la disoccupazione
LPTD	Prestazioni transitorie per disoccupati anziani
LAfam	Assegni familiari

Come funzionano

Le assicurazioni sociali fanno **due cose fondamentali**:

1. **Sostituiscono un reddito** perso a causa di un rischio (es. indennità di disoccupazione che sostituisce lo stipendio).
2. **Compensano un costo** generato dall'avverarsi del rischio (es. l'assicurazione malattie che rimborsa le spese ospedaliere).

Per accedervi, occorre soddisfare due condizioni: - Essere **assicurati** (iscritti all'assicurazione) - Aver **contribuito** — versato i contributi sociali nel tempo

I contributi **non sono proporzionali al rischio individuale** (come nelle assicurazioni private), ma sono **proporzionali al reddito**. È un meccanismo di solidarietà.

Le dimensioni della solidarietà

Il sistema delle assicurazioni sociali è attraversato da **quattro forme di solidarietà**:

- **Orizzontale**: tra chi contribuisce senza avere bisogno (sano) e chi beneficia (malato)
 - **Verticale**: tra redditi alti e redditi bassi
 - **Generazionale**: tra giovani che lavorano e anziani in pensione
 - **Regionale**: tra abitanti di cantoni diversi
-

La logica assicurativa VS la logica assistenziale

Qui sta il punto chiave della lezione — **la differenza fondamentale tra le due grandi logiche del sistema**:

Dimensione	Assicurazione sociale	Aiuto sociale (assistenza)
Approccio	Causale (copre un rischio specifico)	Finale (copre un bisogno generico)
Condizione di accesso	Contribuzione + realizzazione del rischio	Prova dei mezzi (reddito e patrimonio sotto soglia)
Finanziamento	Contributi assicurati + datori + Stato + rendite	Imposte pubbliche (cantone/comune)
Competenza legislativa	Confederazione	Cantone / Comune

In sintesi: **con l'assicurazione** hai diritto alle prestazioni perché hai pagato i contributi e si è verificato il rischio assicurato. **Con l'assistenza** hai diritto alle prestazioni perché hai dimostrato di essere in difficoltà economica.

L'aiuto sociale in senso stretto

L'aiuto sociale è l'**ultima rete di sicurezza**. Caratteristiche principali:

- Garantisce un **reddito minimo vitale** (prestazioni primarie)
- Copre in via **sussidiaria** — interviene solo se le assicurazioni non bastano
- Include anche misure per favorire la **reintegrazione professionale e sociale**
- In Ticino è regolato dalla **LAS** (Legge sull'assistenza sociale, 1971)

Le **prestazioni complementari (PC)** sono un caso particolare: sono tecnicamente assicurazioni sociali (LAVS/LAI), ma funzionano con logica assistenziale — si ottengono solo dimostrando che la rendita non copre il minimo vitale. Per questo appaiono sia nella fascia intermedia che nel vertice della piramide.

Il caso concreto: un esempio di busta paga (2024)

Le slide del prof mostrano un esempio pratico di come funzionano le deduzioni dal salario:

Voce	Importo	%
Salario lordo mensile (×13)	4'789.90 CHF	100%
AVS/AI/IPG	-253.85 CHF	5.3%
AD (disoccupazione)	-52.70 CHF	1.1%
LAINF	-51.10 CHF	~1.07%
Ind. giornaliera malattia	-31.15 CHF	0.65%
Contributo LPP	-306.00 CHF	—
Salario netto	4'095.10 CHF	—
+ Assegni familiari	+250.00 CHF	—
Salario versato	4'345.10 CHF	—

Questo è quello che un salariato paga ogni mese. In cambio, è **coperto** contro disoccupazione, invalidità, vecchiaia, infortuni, malattia.

Fin qui ci siamo? Bene. Ora viene la parte più interessante — e quella che ti torna utile nel lavoro sociale.

Il problema degli indipendenti: un sistema costruito per i salariati

Il sistema di sicurezza sociale svizzero è stato costruito nel Novecento sul modello del **lavoratore salariato industriale**. Funziona bene per loro. Ma cosa succede a chi non è salariato?

Chi sono gli "indipendenti"?

Esistono **due definizioni** che è importante non confondere:

Definizione sociologica (UST): - Lavoratori indipendenti in proprio (ditta individuale, società di persone) - Salariati che detengono una parte importante del capitale della propria azienda (titolari di SAGL o SA)

Definizione AVS (ai fini delle assicurazioni sociali): - Solo i primi — chi ha una ditta individuale - I titolari di SAGL/SA sono considerati **salariati della propria azienda**, con tutti i relativi obblighi contributivi... ma anche con alcune limitazioni importanti

Il paradosso del titolare di SAGL

Il titolare di una SAGL paga i contributi contro la disoccupazione esattamente come un salariato. Ma se la sua azienda perde clienti, **non ha diritto all'indennità di disoccupazione**. Perché? Perché si ritiene che, in quanto proprietario, sia in grado di "orientare l'attività della propria azienda".

Il prof porta l'esempio del **giardiniere**: - Ha una SAGL, lavora come salariato della propria impresa - Si ammala per un lungo periodo - Perde clienti, non riesce a

mantenere l'attività - Non ha diritto all'indennità di disoccupazione - Non può accedere all'assistenza sociale finché non vende le sue attrezzature (il furgone, i macchinari) - Se vende tutto per sopravvivere, poi non potrà più tornare a fare il giardiniere

Un comune ticinese ha risolto il caso fungendo da **garante**: ha erogato prestazioni ad hoc per evitare che il giardiniere si sbarazzasse del suo capitale produttivo, permettendogli di tornare all'autonomia economica — alleggerendo così anche il carico finanziario futuro sul comune stesso.

Le lacune assicurative degli indipendenti

Il **Rapporto SUPSI** (Greppi et al., 2021) documenta le lacune con dati precisi:

- **Previdenza professionale (LPP)**: il 90% dei salariati è iscritto a una cassa pensione; solo il **45% degli indipendenti**.
- **Secondo e terzo pilastro**: più di un **quarto degli indipendenti** non contribuisce né all'uno né all'altro (tra i salariati la quota scende sotto il 10%).
- **Disoccupazione**: **gli indipendenti in proprio (ditta individuale) non hanno diritto all'indennità. Punto.**
- **Infortuni**: copertura limitata o assente per molti indipendenti.

In caso di crisi (malattia, perdita di commesse), il percorso tipico di un indipendente è: 1. Utilizzo dei risparmi propri o familiari 2. Indebitamento 3. Caduta in assistenza sociale

I "pseudo-indipendenti" e le nuove forme di lavoro

Il mondo del lavoro è cambiato. Non esistono più solo salariati e liberi professionisti tradizionali (medico, notaio, architetto). **Esistono figure ibride che il sistema fatica a classificare:**

- **Rider e fattorini di piattaforma** (Uber Eats, ecc.) — **le piattaforme li classificano come indipendenti, ma molti tribunali (anche in Svizzera) li considerano salariati**

- **Lavoratori digitali** — freelance nel web design, programmazione, consulenza
- **Addetti alle pulizie** che operano come indipendenti
- **Artigiani con SAGL** — formalmente salariati, sociologicamente indipendenti

Per essere riconosciuto come indipendente dall'AVS, una persona deve dimostrare:

- Di avere un'**attività economica propria** - Di avere **almeno 5 clienti** - Che **nessun cliente sia prevalente** finanziariamente sugli altri

Questo criterio esclude automaticamente chi lavora quasi esclusivamente per un solo grande cliente — come l'informatico licenziato da una banca e poi riassunto come "fornitore esterno".

Il prof sottolinea (*opinione del professore*): "Il sistema di sicurezza sociale fa molta fatica perché è veramente inerte a rispondere alle esigenze di queste nuove figure professionali."

Un lavoro è precario quando...

Dal seminario del 13 marzo 2026: un lavoro è considerato **precario** quando una **insicurezza è indesiderata e non è compensata finanziariamente**. Si parla di tre tipi di insicurezza: - Rispetto al **futuro** (stabilità del posto) - **Economica** (reddito sufficiente) - Rispetto alla **protezione sociale** (copertura assicurativa)

La pandemia come cartina di tornasole

La crisi Covid-19 ha rivelato in modo brutale queste lacune. Per tappare i buchi, il Consiglio federale ha esteso le **IPG (Indennità per perdita di guadagno)** anche agli indipendenti, ai titolari di aziende e ai loro coniugi che lavorano nell'azienda.

Sono stati erogati **oltre 3,5 miliardi di franchi** di IPG Corona. Questo conferma la dimensione del problema.

Ma — come sottolineano Greppi e Marazza — si è trattato di una misura **reattiva, non preventiva**. Un guizzo, non una riforma. Il problema strutturale rimane.

"Le trasformazioni del mondo del lavoro hanno determinato, stravolgendolo, il superamento del modello tradizionale e sequenziale di vita [...] Occorre dunque ritrovare una forma di continuità assicurativa dei diritti sociali per contrastarne la volatilità e aleatorietà." — Greppi & Marazza, 2022

I servizi: il terzo elemento della politica sociale

Oltre alle assicurazioni e alle prestazioni con accertamento dei mezzi, esistono i **servizi** — ospedali, case per anziani, asili nido, assistenza e cura a domicilio (SACD), CPS/CAP, ecc. Sono: - Né assicurazioni né prestazioni assistenziali in senso stretto - Finanziati in parte dalle assicurazioni sociali, in parte dalle imposte - Di competenza cantonale (e in parte federale)

Il CPS (Centro professionale e sociale) è un esempio concreto: accoglie persone con danni alla salute che beneficiano di provvedimenti AI, le supporta nell'osservazione delle risorse e nella formazione per il ritorno al lavoro.

Domande di orientamento allo studio

Qual è la differenza tra logica assicurativa e logica assistenziale? Fai un esempio per ciascuna. La logica assicurativa (causale) interviene quando si verifica un rischio specifico assicurato, a condizione che l'assicurato abbia versato i contributi: esempio, l'indennità di disoccupazione erogata a chi ha perso il lavoro e ha contribuito all'AD. La logica assistenziale (finale) interviene in presenza di un bisogno generico di risorse economiche, dimostrato tramite la prova dei mezzi: esempio, l'aiuto sociale erogato a chi non riesce a coprire il minimo vitale. La prima copre un rischio specifico; la seconda copre qualsiasi situazione di insufficienza economica.

Quali sono le quattro forme di solidarietà nel sistema delle assicurazioni sociali svizzere? Le quattro forme di solidarietà sono: (1) solidarietà orizzontale — tra chi è sano e contribuisce e chi è malato e beneficia; (2) solidarietà verticale — tra redditi alti e redditi bassi, poiché i contributi sono

proporzionali al reddito; (3) solidarietà generazionale — tra giovani lavoratori che finanziano le pensioni degli anziani; (4) solidarietà regionale — tra abitanti di cantoni con livelli di reddito diversi.

Perché gli indipendenti hanno una copertura assicurativa inferiore rispetto ai salariati? Quali sono le lacune principali? Il sistema è stato costruito sul modello del lavoratore salariato industriale del XX secolo, e gli indipendenti (ditte individuali) non sono obbligati al secondo pilastro (previdenza professionale) né all'assicurazione infortuni. Il Rapporto SUPSI documenta che solo il 45% degli indipendenti è iscritto a una cassa pensione (contro il 90% dei salariati) e più di un quarto non ha né secondo né terzo pilastro. In caso di crisi, il percorso tipico è: utilizzo dei risparmi, indebitamento, caduta in assistenza sociale.

Qual è il paradosso del titolare di SAGL rispetto alla disoccupazione? Il titolare di una SAGL paga i contributi all'assicurazione contro la disoccupazione esattamente come un salariato. Tuttavia, se la sua azienda perde clienti, non ha diritto all'indennità di disoccupazione, perché si ritiene che in quanto proprietario possa "orientare l'attività della propria azienda". Paga come un salariato ma non ha le stesse tutele: è un paradosso esplicito del sistema costruito per i lavoratori dipendenti.

Come si distingue un lavoratore indipendente da un pseudo-indipendente ai fini AVS? Ai fini AVS, un lavoratore è considerato indipendente se: ha un'attività economica propria, ha almeno 5 clienti, e nessun cliente è finanziariamente prevalente rispetto agli altri. Chi non soddisfa questi criteri — ad esempio chi lavora quasi esclusivamente per un grande cliente — viene classificato come salariato dell'azienda cliente, con le relative conseguenze previdenziali. I rider delle piattaforme digitali sono il caso più discusso: le piattaforme li trattano come indipendenti, ma diversi tribunali li riconoscono come salariati.

Che cos'è un lavoro precario secondo la definizione emersa nel seminario? Un lavoro è considerato precario quando una o più forme di insicurezza sono indesiderate e non vengono compensate finanziariamente. Le tre dimensioni di insicurezza sono: (1) rispetto al futuro, ossia la stabilità del posto di lavoro; (2) economica, ossia la sufficienza del reddito; (3) rispetto alla protezione sociale, ossia l'adeguatezza della copertura assicurativa.

Concetti chiave

Termine	Significato
Assicurazione sociale	Strumento che copre rischi sociali tramite contribuzione obbligatoria
Logica causale	Si interviene in risposta a un rischio specifico assicurato
Logica finale	Si interviene in risposta a un bisogno generico (povertà)
Prova dei mezzi	Dimostrazione che reddito + patrimonio non coprono il minimo vitale
Sussidiarietà	Il livello inferiore interviene solo se quello superiore è insufficiente
Solidarietà	Meccanismo per cui chi non ha il bisogno contribuisce per chi ce l'ha
Indipendente in proprio	Ditta individuale — l'unico "vero" indipendente ai fini AVS
Salariato della propria impresa	Titolare SAGL/SA — trattato come salariato dall'AVS
Pseudo-indipendente	Lavoratore ibrido tra salariato e autonomo (es. rider)
IPG	Indennità per perdita di guadagno — copre servizio militare, maternità, paternità, pandemia
LAS	Legge sull'assistenza sociale ticinese (1971)
LAPS	Legge sull'armonizzazione e coordinamento delle prestazioni sociali — livello cantonale

Collegamenti

- **Lezioni 01–02:** la struttura generale della sicurezza sociale e i tre livelli istituzionali (già visti con il prof. Gregorio)
- **Fonti chiave:**
 - Greppi S. & Marazza C. (2022). *Diritti sociali tra norme giuridiche e trasformazioni*. Iride, 12.
 - Greppi S. et al. (2021). *Gli indipendenti in Svizzera. Composizione, protezione sociale, crisi pandemica*. SUPSI-DEASS.
 - UST (2025). *Indicatori del mercato del lavoro 2025*. Neuchâtel.
- **Temî aperti per l'esame:**
 - Differenza tra logica assicurativa e logica assistenziale
 - Lacune nella protezione degli indipendenti
 - Il ruolo della pandemia come rivelatore delle disfunzioni del sistema
 - Nuove forme di lavoro atipico e sfide per la sicurezza sociale